

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2725/2539

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
นาย วัฒนา สร้อยสุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6)

คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ได้อ้างมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522อันเป็นกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการเสพกัญชาเป็นความผิดแต่โจทก์ได้อ้างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่2)พ.ศ.2528มาตรา9ซึ่งเป็นบทที่ให้ยกเลิกมาตรา92เดิมและให้ใช้มาตรา92ใหม่แทนถือว่าโจทก์ได้อ้างมาตรา92ที่แก้ไขใหม่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158(6)แล้ว

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 4, 7, 15, 26, 67, 76, 102 พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91รับของกลาง

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 26, 67, 76, 102พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 9ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 เรียง

กระทรวง ลงโทษ ฐาน ร่วมกัน มี กัญชาไว้ในครอบครอง โดย มิได้ รับ อนุญาต และ ฐาน ร่วมกัน เสพ กัญชา โดย ฝ่าฝืนกฎหมาย จำคุก กระทรวง ละ 2 เดือน และ ปรับ กระทรวง ละ 1,000 บาทฐาน มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครอง โดย มิได้ รับ อนุญาต จำคุก 1 ปี รวม จำคุก 1 ปี 4 เดือน และ ปรับ 2,000 บาท จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์แก่ การ พิจารณา นับ เป็นเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 8 เดือน และ ปรับ 1,000 บาทจำเลย ไม่เคย ได้รับ โทษ จำคุก มา ก่อน เห็นควร ให้ จำเลย กลับ ตัว เป็นพลเมือง ดี จึง ให้ รอการลงโทษ จำคุก ไว้ 2 ปี คำนวณ ความประพฤติ ของ จำเลยโดย ให้ จำเลย ไป รายงาน ตัว ต่อ จำศาล ทุก 3 เดือน ต่อ ครั้ง ภายใน กำหนด 2 ปี และ ให้ จำเลย ทำงาน บริการ สังคม ตาม ที่ จำศาล เห็นสมควรเป็น เวลา 12 ชั่วโมง ภายใน กำหนด 1 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง

โจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ไม่รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิจารณาแก้ เป็น ว่า ความผิด ฐาน ร่วมกัน มี กัญชาไว้ใน ครอบครอง โดย มิได้ รับ อนุญาต ให้ ลงโทษ ตาม มาตรา 76 วรรคหนึ่งรวม โทษ จำคุก 7 เดือน และ ปรับ 500 บาท ยกฟ้อง ความผิด ฐาน ร่วมกันเสพ กัญชา โดย ฝ่าฝืน กฎหมาย นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ โจทก์ ฎีกา ว่าความ ผิด ฐาน ร่วมกัน เสพ กัญชาโดย ฝ่าฝืน กฎหมาย โจทก์ ได้ อ้าง มาตรา ใน กฎหมาย ซึ่ง บัญญัติ ว่าการกระทำ เช่น นั้น เป็น ความผิด ไว้ แล้ว คือ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 9 ซึ่ง แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 92 แห่ง พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ

พ.ศ. 2522 การ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1พิพากษายกฟ้องโจทก์ สำหรับ ความผิด ฐาน
นี้ จึง ไม่ถูกต้อง นั้น เห็นว่าแม้ ตาม คำขอ ท้ายฟ้อง ของ โจทก์ จะ ไม่ได้ อ้าง
มาตรา 92 แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไว้ แต่ โจทก์ ก็ ได้
อ้าง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 9 ซึ่ง เป็น บทที่
ให้ยกเลิก มาตรา 92 แห่ง พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522และ ให้ ใช้
มาตรา 92 ใหม่ แทน การ อ้าง ถึง มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ก็ คือ การ อ้าง ถึง มาตรา 92ที่ แก้ไข ใหม่ แล้ว นั่นเอง ถือ
ได้ว่า โจทก์ ได้ อ้าง มาตรา ใน กฎหมาย ซึ่งบัญญัติ ว่าการ เสพ กัญชา เป็น ความ
ผิด ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(6)
แล้วที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ ใน ความผิด ฐาน ร่วมกัน เสพ
กัญชาโดย ฝ่าฝืน กฎหมาย ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา โจทก์ข้อ นี้
ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีอาญาเมื่อโจทก์ฟ้องหาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานใดคำขอท้ายฟ้องโจทก์ต้องอ้างบท
มาตราที่ขอให้ลงโทษฐานนั้นหากฟ้องของโจทก์ฐานใดขาดการอ้างมาตราในกฎหมาย
ซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา158(6)แล้วจะเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์สำหรับการกระ
ทำความผิดฐานนั้นและจะลงโทษจำเลยไม่ได้ต่างกับคดีแพ่งคดีแพ่งนั้นไม่ได้เข้มงวด
ในเรื่องนี้เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสอง
กล่าวแต่เพียงว่าคำฟ้องนั้นต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และ
คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องอ้างบทมาตรา
ต่างๆที่สภาพแห่งคำฟ้องซึ่งขอมานั้นต้องตามมาตราใดในกฎหมายส่วนแพ่งแต่จะ
อ้างมาตราก็ได้ไม่ทำให้เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ ปัญหาว่าการอ้างมาตราในกฎหมายจะ
ต้องอ้างโดยชัดแจ้ง (Clearly) เท่านั้นหรือไม่หากอ้างไม่ชัดแจ้งแต่สามารถเข้าใจโดย
ปริยาย(Impliedly) จะถือว่าเป็นการอ้างมาตราในกฎหมายแล้วหรือไม่กรณีเรื่องนี้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158บัญญัติว่า"ฟ้องต้องทำเป็น
หนังสือและมี(6)อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความ
ผิด"เท่านั้นมิได้บัญญัติว่าการอ้างมาตราในกฎหมายต้องอ้างอย่างไรดังนั้นการอ้าง
มาตราในกฎหมายจะอ้างชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ย่อมได้ซึ่งการอ้างมาตราใน
กฎหมายชัดแจ้งนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรปัญหาจะเกิดขึ้นว่าอย่างไรเป็นการอ้างมาตรา
ในกฎหมายโดยปริยายแล้ว ตามคำพิพากษาศาลฎีกากรณีที่ถือว่าเป็นการอ้างมาตรา
ในกฎหมายโดยปริยายและเป็นฟ้องที่สมบูรณ์พอจะพิจารณารูปได้ดังนี้ 1.อ้าง
กฎหมายและมาตราเดิมที่ถูกแก้ไขแต่ไม่ได้อ้างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เช่น
คำขอท้ายฟ้องอ้างมาตราในพระราชบัญญัติที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้
ยกเลิกมาตรานั้นแล้วโดยพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นบัญญัติให้ใช้ข้อความ
ใหม่แทนในมาตราเดิมที่ถูกยกเลิกตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่679/2485,545/2501,657/2506,706/2516 2.ไม่อ้างบทห้ามแต่อ้างบทลงโทษใน

ทางกลับกันอ้างบทห้ามแต่ไม่อ้างบทลงโทษเช่นฟ้องโจทก์บรรยายฟ้องข้อเท็จจริงอันเป็นความผิดต้องด้วยบทห้ามแต่มิได้อ้างบทห้ามมาในฟ้องเป็นแต่อ้างบทกำหนดโทษมาตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่652/2490ส่วนกรณีอ้างบทห้ามแต่ไม่อ้างบทลงโทษตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่130/2524 3.อ้างมาตราโดยมิได้ระบุชื่อกฎหมายเช่นฟ้องโจทก์บรรยายข้อหาว่าปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมคำขอท้ายฟ้องขอให้ลงโทษตามมาตรา264,268โดยมิได้ระบุชื่อกฎหมายเมื่อประมวลแล้วทราบว่ากฎหมายที่ขอให้ลงโทษคือประมวลกฎหมายอาญาตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่1700/2514ประชุมใหญ่ผู้เขียนเห็นว่ากรณีนี้น่าจะไม่เป็นกฎหมายตายตัวเพราะต้องเป็นเรื่องที่สามารถจะแปลได้หากบางเรื่องแปลไม่ได้ก็เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ 4.อ้างบทกฎหมายขอให้ลงโทษในมาตราที่เป็นความผิดในประเภทเดียวกันเช่นฟ้องอ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา161บรรยายว่าจำเลยปลอมเอกสารปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนทั่วไปถือได้ว่าโจทก์บรรยายฟ้องตามมาตรา264และประสงค์ให้ลงโทษตามมาตรา264ที่บรรยายฟ้องด้วยตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่614/2478,3297/2522ส่วนการลงโทษจำเลยนั้นได้ต่อเมื่อโทษตามบทบัญญัติที่จะลงนั้นไม่หนักกว่าโทษตามมาตราที่โจทก์ขอ 5.อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดแต่โจทก์บรรยายฟ้องชัดเจนพอประกอบเป็นความผิดศาลลงโทษตามฐานความผิดหรือบทมาตราที่ถูกต้องได้แม้อัตราโทษจะสูงกว่าตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่391/2509 6.อ้างมาตราในกฎหมายเป็นบทลงโทษไม่ได้อ้างบทมาตรานี้ว่าแก้ไขในพ.ศ.ใดหรืออ้างปีที่แก้ไขผิดพลาดตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่346/2482,654/2485,2222/2527เพราะข้อผิดพลาดดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญและหากมีกฎหมายบังคับกรณีใดฉบับเดียวแม้ในฟ้องจะไม่เขียนปีพ.ศ.ของกฎหมายนั้นมาก็ไม่ทำให้ฟ้องไม่สมบูรณ์ การที่ไม่อ้างบทมาตราซึ่งบัญญัติการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดรวมถึงเรื่องไม่อ้างกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายที่จำเลยฝ่าฝืนไว้ในฟ้องก็เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่3323/2527,363/2529หรือแม้ว่า

จะอ้างมาตราในกฎหมายมาแต่อ้างกฎหมายที่ยกเลิกแล้วเท่ากับไม่ได้อ้างกฎหมาย
อันใดมาเลยก็เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์เช่นกันตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่448/2483,790/2491,237/2518และกรณีดังกล่าวหาใช่เรื่องโจทก์อ้างฐานความผิด
หรือบทมาตราผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192หรืออ้าง
มาตราในท้ายฟ้องแต่มิได้บรรยายการกระทำของจำเลยตามมาตราที่อ้างย่อกลงโทษ
จำเลยไม่ได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่612/2478หากศาลพิพากษายกฟ้องกรณีนี้ผู้
เขียนเห็นว่าโจทก์จะนำคดีนั้นมาฟ้องใหม่อีกไม่ได้ถือว่าสิทธิฟ้องคดีอาญาเป็นอัน
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39(4) คำพิพากษาศาล
ฎีกาคดีนี้หากตีความว่าการปรับบทลงโทษจำเลยฐานเสพกัญชาด้วยนั้นเป็นการไม่
ชอบเพราะความผิดดังกล่าวที่โจทก์บรรยายฟ้องมาโจทก์ไม่ได้อ้างมาตราในกฎหมาย
ซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดทั้งที่โจทก์อ้างพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ(ฉบับที่2)พ.ศ.2528มาตรา9ซึ่งเป็นบทที่ให้ยกเลิกมาตรา92แล้วให้ใช้ข้อความ
มาตรา92ใหม่แทนนั้นการตีความดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการตีความกฎหมายโดย
เคร่งครัดเด็ดขาดไม่ขยายความ (Extensive) กล่าวคือโจทก์ต้องมีคำขอท้ายฟ้องอ้าง
มาตราในกฎหมายโดยชัดแจ้งซึ่งน่าจะไม่ต้องให้ผู้หมายเหตุเห็นว่าแม้โจทก์จะไม่ได้
อ้างมาตราในกฎหมายที่บัญญัติการกระทำของจำเลยเป็นความผิดโดยตรงแต่เมื่อ
โจทก์อ้างมาตราตามกฎหมายที่แก้ไขมาตราในกฎหมายเดิมที่สามารถเป็นจุดเชื่อม
มาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดย่อมถือได้ว่าเป็นการอ้าง
มาตราในกฎหมายโดยปริยายแล้วดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ? จัตุรชัย ไท
โชด, วัชรเลิศชัย มงคล?